МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН
ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
САНАЛ

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2021.05.24 № 1/06

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМАНД

Санал хүргүүлэх тухай

Дэлхий нийт химийн хорт, аюултай бодисын ашиглалт, хадгалалтыг сайжруулах болон гялгар уут, хуванцар савны хэрэглээнээс татгалзах чиг хандлагыг барьж байна. Уг асуудлаар "Заша өвс" ТББ-ын тэргүүн Р.Нямдорж, Анагаахын шинжлэх ухааны доктор Н.Сайжаа нар Комисст хандаж "... Манай улсад сүүлийн 40 гаруй жилийн хугацаанд айл өрх бүр өдөр тутмын ахуйн хэрэглээний ундны ус, сүү, цагаан идээ зэрэг хүнсний олон төрлийн бүтээгдэхүүнээ савлаж хадгалах, зөөж тээвэрлэхдээ зориулалт бусаар ихээхэн өргөн ашиглаж ирсэн 4 сая гаруй химийн бодисын болон хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны хэрэглээ иргэдийн эрүүл мэндэд эрсдэлийг дагуулж, химийн архаг хордлогод гүн гүнзгий нэрвэгдүүлж улмаар нийт хүн амын дунд хорт хавдрын өвчлөл газар авахад хүргэж буй гол шалтгаан, хүчин зүйл болж байгаа..." талаар ил захидал ирүүлсэн байна.

Хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны хэрэглээнээс үүдэлтэй хүн амын өвчлөл нь хүний амьд явах, эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхэд хамааралтай бөгөөд хүн амын удмын сан, үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлж болзошгүй юм. Хүний эрхийн Үндэсний Комисс "Заша өвс" ТББ-ын ил захидалд дурьдсан асуудалд анхаарал хандуулж шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, дэлгэрэнгүй судалгаа хийн, тодорхой бодлого хэрэгжүүлэх санал, санаачилгыг дэмжиж байгаа болно.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн өөрийн байгууллагын хуулиар олгосон чиг үүрэг, бүрэн эрхийн хүрээнд дээрх асуудлыг судлан холбогдох журмын дагуу шийдвэрлэх Комиссын саналыг хүргүүлж байна.

Хавсралт 5 хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

152100007

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮН, ГАВЪЯАТ ХУУЛЬЧ, "ХҮНИЙ ЭРХ" ХҮНДЭТ ТЭМДЭГТ Н.ГАНБАЯРТАНАА ИЛ ЗАХИДАЛ БИЧИХ НЬ

/Монголчуудын химийн бохирдолд орсон хоол хүнсний гуч, дөчин жилийн хэрэглээ Монгол улсын Үндсэн Хуульд заасан Монгол улсын иргэн амьд явах, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, эрүүл мэндээ хамгаалуулах үндсэн эрхийг ноцтой зөрчиж байгаад анхаарлаа хандуулж тодорхой арга хэмжээг нэн даруй авч хэрэгжүүлэхийг хүсч энэхүү ИЛ ЗАХИДАЛ-ыг бичив/

Энэ захидлын эхэнд Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 287 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Сав баглаа боодол" үндэсний хөтөлбөрийн 1.1 дэх заалтаас эш татъя. Энэ заалтад "...Хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны найрлагад ордог химийн бодисууд нь хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд шилжиж хүний биед орж хуримтлагдан олон төрлийн өвчний суурь шалтгаан болоод зогсохгүй хорт хавдар үүсгэдэг гол хүчин зүйлийн нэг юм. НЭМХ-ийн 2008 оны судалгаагаар хуванцар саванд хадгалсан усан дахь хар тугалгын шилжилтийн хэмжээ ДЭМБ-ын зөвлөмж хэмжээ болон МУ-д мөрдөж буй стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 60-800, формаледегид 1800-6900 дахин их байгааг тус тус тогтоосон болно"гэж дурджээ.

Эдгээр савнуудыг тодруулбал манай нийт иргэд, малчид өдөр тутмынхаа ахуйн хэрэглээний ундны ус, сүү цагаан идээгээ хадгалах, зөөж тээвэрлэх зориулалтаар 1980-аад оноос ихээхэн өргөн ашиглаж ирсэн хуванцар савнууд байх бөгөөд дээрх судалгаанд сонгож авсан химийн бодис хадгалах зориулалттай 120л-ийн цэнхэр өнгийн хуванцар савнаас усанд хорт хавдар үүсгэдэг А зэрэглэлий формальдегид хэмээх химийн бодис стандарт хэмжээ/0.1мг/л/-ноос 3600-6900 дахин, хар тугалга /0.01 мг/л/ 60-72 дахин, мөн 25л. тосны шар канистр савнаас формальдегид 1800-3900 дахин, хар тугалга 500-800 дахин их тус тус шилжсэнийг тогтоосон байдаг.

Шүлтлэг болон хүчиллэг орчинг үүсгэдэг сүү, тараг, айрганд дээрх бодисуудын шилжилт бүрэн их байх нь өндөр магадлалтай юм.

Дээрх судалгаанд хамрагдсан хуванцар савнуудын адил химийн хүнд металл нэгдлийг их хэмжээгээр өөртөө агуулж тухайн савласан бүтээгдэхүүнд шилжүүлж байдаг химийн бодисын болон хүнсний зориулалтын бус хуванцар савыг Олон улсад "Extremely Hazardous Waste" гэх буюу Аюултай хог хаягдал гэж нэрлэдэг бөгөөд эдгээр саванд хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг савлаж хадгалах, зөөж тээвэрлэхийг Дэлхийн улс орнуудад хатуу цээрлэн хориглосон байдаг.

<u>Учир нь эдгээр савнаас бохирдсон хоол хүнс хүний эрүүл эсийн бүтцийг өөрчилж хувьсалд оруулж хавдар үүсэх эрсдэлийг олон дахин нэмэгдүүлдэг байна.</u>

Химийн бодисын хуванцар савыг Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 116 дугаар тогтоолор батлагдсан"Журам, жагсаалт"-ын 2 дугаар хавсралтын 15 01 09, 17 02 04 кодод Аюултай хог хаягдал мөн болохыг тогтоож тодорхойлсон байдаг.

Энэтхэг улсын Джабалпур мужийн хөдөөх тосгоны иргэд 2002 онд өмнө нь пестицид хадгалж байсан хуванцар савыг хүнсний бүтээгдэхүүнээ хадгалах сав болгон хэрэглэсний улмаар хордож 3 хүн нас барж 10-аас доошгүй хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн байдаг.***

Харин манай Монгол улсад сүүлийн 40-өөд жилийн хугацаанд хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын хангах нийлүүлэлт зөвхөн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтээр зохицуулагдаж урсгалаар, хяналтгүй явж ирсэний улмаас хүнсний сав баглаа боодлын эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын баталгаа бүрэн алдагдаж Аюултай хог хаягдал болох дээрх хуванцар савнуудыг манай иргэд, малчид өдөр тутмынхаа ахуйн хэрэглээний ундны ус, сүү, цагаан идээ, жимс жимсгэнэ зэрэг хүнсний олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээ савлаж хадгалах, зөөж тээвэрлэх зэрэг

зориулалт бусаар өргөн ашиглаж ирсэнээс шалтгаалж формальдегид, кадьми, хар тугалга, пестицид гэх мэт олон төрлийн химийн хүнд металл, нэгдэлд ихэд бохирдсон хоол хүнсийг байнга хэрэглэж ирсэн нь монгол хүний биеийн эрүүл эсийн бүтцийг өөрчилж хувьсалд оруулж хорт хавдар үүсэх эрсдэлийг олон арав дахин нэмэгдүүлж онц аюултай нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

Энэ хугацаанд манай нийт ард иргэдийн гар дээрх зориулалт бусаар ашиглаж буй химийн бодисын хуванцар савны тоо ойролцоогоор 90,0 дахин нэмэгдэж өнөөдөр 4,5* сая ширхэгт хүрч монголчуудын ахуйн хэрэглээнд хэт хавтгайрсаны улмаас манай хүн амын дунд элэг, ходоодны хорт хавдар, бага насны хүүхдийн хавдар, ургийн гажиг, оюуны хомсдол зэрэг олон аюултай өвчин урьд хожид байгаагүйгээр эрс нэмэгдэж хавдрын өвчлөлийн стандартчилсан түвшин/ӨСТ/ 67,5-78,8** хувиар өсч манай улс өнөөдөр хавдрын өвчлөлөөр дэлхийн дунджаас 6 дахин, нас баралтаар 11 дахин, элэг, ходоод зэрэг хоол боловсруулах эрхтэн системийн хорт хавдрын өвчлөлөөр 8 дахин, хүүхдийн хавдрын өвчлөл хэдэн арав дахин өндөрт хүрсэн байна.

Энэ нь Монгол улсын иргэн амьд явах, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхтэй байх тухай Үндсэн Хуулийн суурь зарчим алдагдаж, улмаар улс орны Үндэсний Аюулгүй Байдалд ч сөрөг нөлөө үзүүлж байна.

Ийнхүү 40 жилийн турш үхлийн аюултай химийн бодист өөрсдийгөө хордуулж аймшигт хорт хавдар өвчинд үндэстнээрээ нэрвэгдэж буй ард түмэн энэ Дэлхий дээр манай Монголоос өөр байхгүй нь дээрх үзүүлэлтүүдээс харагддаг юм.

Гэвч өнөөдөр УИХ, Засгийн газар Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогод "... Дэлхийн чиг хандлагын нэгэн адил манай улсад ч хорт хавдрын өвчлөл, нас баралт нэмэгдэж байгаа бөгөөд ойрын 20-30 жилд улам бүр өсөх тооцоололтой байна" гэж хорт хавдар нэмэгдэх зайлшгүй мэт үзэж, мөн Засгийн газрын 2017 оны 289 дүгээр тогтоолоор батлсан Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт "... урьдчилсан тооцоолсоноор 2025 он гэхэд хавдрын шинэ тохиолдол жилд 7500 болж нэмэгдэх хандлагатай" байна, хорт хавдар ирэх 5 жилд 25 хувиар нэмэгдэнэ гэх зэргээр УИХ-ын 2019 онд батлсан "ЭМ-ийн болон ЭМД-ын тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хууль"-ийн төслийг болон ЗГ-ын эрүүл мэндийн бодлого боловсруулагчид тооцож байгаа нь "Дэлхийн чиг хандлага ийм байна"гэж нэг талыг барьж улс орныхоо өвөрмөц онцлог байдлыг тооцоогүй, ард иргэдийнхээ амьдралыг сайн судлаагүй, нийгэмд нэн тулгамдсан хавдрын өвчлөлийн шалтгаан, анхдагч эрсдэлт хүчин зүйлсийг үнэн зөв үнэлж тодорхойлоогүй зэрэг нь хорт хавдрын өвчлөлийг бууруулах биш харинч улам нэмэгдэх нөхцлийг бүрдүүлж байгаа нь байж болшгүй алдаа гажуудал юм.

Мөн үүний зэрэгцээ ЭМЯ өөрийн харъяа НЭМХ-ийн 2008 онд хийсэн хуванцар савны судалгааны дээр дурдсан маш ноцтой дүгнэлтийн мөрөөр тодорхой нэг ч арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэлгүй өнөөг хүрч байгаагийн зэрэгцээ ард иргэд, малчдын ахуй дахь дээрх савны хэт хавтгайрсан олон арван жилийн хэрэглээ нь хүн амын эрүүл мэндэд ямар хэмжээний сөрөг нөлөөлөл үзүүлж, эрсдэлд оруулж, хичнээн их хор хөнөөл учруулж байгаа талаарх судалгааны дүгнэлт, нөлөөллийн үнэлгээ, мэдээ мэдээлэл тус яамнд өнөө хэр бас байдаггүй нь хүн амын хавдрын өвчлөлийн эрсдэлт хүчин зүйл болж байгаа энэ асуудалд ихээхэн хариуцлагагүй, дэндүү хайхрамжгүй хандаж ирсэн бөгөөд энэ асуудлаар санал тавьж хүсэлт гаргахад тус Яамны болон НЭМҮТ-ийн удирдлагууд"хүний эрүүл мэндэд хуванцар савны хэрэглээнээс шалтгаалж хавдар өвчин нэмэгдэж байгаа ямар нотолгоо Танд байна" гэх буюу "маш олон эрсдэлт хүчин зүйлс иргэдийн амьдралд байгаа

учир судалгаа, шинжилгээ хийж хуванцраас шалтгаалсан хавдрын өвчлөлийн нөлөөллийг тогтоох ямарч боломж байхгүй" гэсэн хариу өгдөг юм.

Иймхүү "Төрийн түвшинд бодлого алдагдсан нэг жижиг асуудал иргэдийн амьдралд олон хүндрэл бэрхшээл болж ирдэг" жам ёсоор манай Төр, Засгийн бодлогын энэ "жижиг" алдааны үр дагаварт монголчуудын дунд хорт хавдрын өвчлөл үндэсний хэмжээний гамшигт үзэгдэл болтлоо нэмэгдсэн байна. Үүний гол бурууг Эрүүл мэндийн салбарын авлигад автсан болон мөн мэргэжлийн бус Сайд нар /сайд асан Н.Х, Г.Ш нарын, сайд асан С.Л, сайд Д.С нарын зэрэг/ хүлээх нь шударга ёсонд нийцнэ.

Хүний эрүүл мэндэд аюулгүй, хүнсний зориулалтын гэх хуванцар савнаас хорт хавдар үүсгэгч БисфенолА хэмээх бодис хүүхдийн цусанд нэвчсэнийг тогтоож өнөөдөр ЕХ-ны болон бусад хөгжингүй улс орнууд хүн амынхаа хоол хүнсийг хамгийн аюулгүй гэх хуванцар сав баглаа боодлоос салгах бодлогыг хэрэгжүүлж байхад харин манай улсад ард иргэд маань аюултай хог хаягдал болох хүнд металл бүхий химийн бодисын хуванцар савнаас татгалзаж чадахгүй ашигласаар, Монголын Төр, Засаг эрс шийдвэртэй арга хэмжээ авч түүнийг таслан зогсоохгүй байгаагаас хавдар өвчин нэмэгдсээр байгаа юм.

Ноцтой үр дагаварт хүргэх хор хөнөөл бүхий хуванцар савнаас монгол хүний хоол хүнсийг салгаж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, хүн амын арүүл мэндийг хамгаалахад чиглэгдсэн тус Нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага /НҮТББ/-ын дэвшүүлсэн саналыг УИХ-ын БОХХАА-н Байнгын хороо, НББСШУ-ны Байнгын хороо 2015 онд ихээхэн дэмжиж Чиглэл болгосны дагуу Засгийн газрын 2016 оны 287 дугаар тогтоолоор "Сав баглаа боодол" Үндэсний хөтөлбөрийг баталсан, мөн тус хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай УИХ-ын Байнгын хорооны хоёр тогтоол батлуулсан боловч өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд ард иргэдийн зориулалт бусаар ашиглаж буй химийн бодисын хуванцар сав нэгээр ч хорогдсонгүй харинч нэмэгдэж Төр, Засгийн бодлого шийдвэрүүд хэрэгжилгүй өнөөдрийг хүрч байна.

Статистик мэдээллээс үзэхэд зөвхөн сүүлийн 5 жилд хорт хавдраар 29420 хүн өвчилсний 493 хүүхэд байгаа нь жилд 100 орчим хүүхэд өвчилж балчир үрс маань аюулт өвчинд шаналсаар, эх үрсийн нулимс урссаар байна. Эдгээр хүүхдүүдийн өвчлөлийн 90 хувийн шалтгаан тодорхойгүй гэж эмч нар үздэг ч түүний шалтгаан гол эрсдэлт хүчин зүйл нь химийн хүнд металлын бохирдолд орсон хоол хүнсний олон арван жилийн хэрэглээ болох нь амьдрал дээр тодорхой харагддаг юм.

Энд нийтлэг нэгэн жишээг авахад манай хот, хөдөө орон нутгийн гэрийн эзэгтэй нар хуванцар шанагаар буцалж буй цайгаа хээв нэг самрах, хөөрүүлсэн сүүг нялх балчир үрсдээ өгч байгаа нь идээний дээд цай, эмийн увидаст ариун тансаг сүү биш харин формальдегид хэмээх А зэрэглэлийн хорт хавдар үүсгэгч бодис стандарт хэмжээнээс даруй 6900 дахин их шилжсэн химийн хорт шингэн уулгаж байгаа нь хавдар үүсэх шалтгаан, гол хүчин зүйл болж байгааг онцолж дурдъя. Тэд мөн пестицидийн болон бусад химийн бодисын хуванцар саванд хүнсний бүтээгдэхүүнээ савлаж, хадгалж, зөөж тээвэрлэж байгаа нь жирийн үзэгдэл болсон байдаг.

Хэрэв монгол хүний хоол хүнсийг хүнд металл бүхий хуванцар сав баглаа боодлоос салгаж, химийн архаг хордлогоос бүрэн ангижруулсан тохиолдолд манай хүн амын хавдрын өвчлөл 10-15 жилийн хугацаанд одоогийн түвшингээс 60-70 хувиар буурах бүрэн боломжтой болох нь амьдралаас харагддаг.

ДЭМБ-аас хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахад аливаа өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх бодлогыг эн тэргүүнд тавьж байх Зөвлөмжийг Дэлхийн улс орнуудад хүргүүлсэн байдаг.

Гэвч МУ-ын Засгийн газар, ЭМЯ Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого, үйл ажиллагаандаа ДЭМБ-ын дээрх Зөвлөлмжийг тусгаж хэрэгжүүлэх ажлыг орхигдуулсан нь хавдраас урьдчилан сэргийлэх Төрийн бодлого алдагдаж уг өвчин монголын нийгэмд айдас төрүүлж, гай гамшигийг дагуулсаар байна.

Өнөөдөр Засгийн газар, ЭМЯ ард иргэдээ хавдраар өвчилсний дараа "эрт илрүүлэг, шинжилгээ"-нд хамруулах, эмчлэх биш харин хавдраас урьдчилан сэргийлэх бодлогыг цогцоор авч хэрэгжүүлэх нь нийгмийн эрүүл мэндэд асар их ач холбогдолтой байхын зэрэгцээ улс орны нийгэм, эдийн засагт ч ихээхэн үр ашигтай байх нь гарцаагүй юм.

Манай НҮТББ-ын төлөөлөл монгол хүний эрх ихээхэн зөрчигдөж буй энэ асуудлаар НҮБ-ын Хүний эрхийн Тусгай Илтгэгч Мишель Форст гуайтай 2019 оны 4 дүгээр сарын 30 өдөр уулзаж ярилцсан юм.Тэр эрхэм бидэнд НҮВ-ын Хүний эрх ба хорт бодис хог хаягдлын асуудал хариуцсан Тусгай илтгэгч Baskut Tunsak-т хандахыг зөвлөж тэр хүнийг Монгол улсад урин ирүүлж энэ асуудлаар хараат бус бие даасан шинжээчийн дүгнэлт гаргуулж болох тухай санал болгож зөвлөснөөр тэр Тусгай илтгэгчид Ил захидал бичиж илгээх асуудлаар ХХААХҮЯ-ны ГХА-ны Хэлтсийн дарга, ажилтнуудтай зөвлөлдөн ярилцсаны үндсэн дээр тус Яамны ТНБ Даргын Урилгыг 2019.10.14 өдрийн №201/3905 дугаартай бичгээр явуулсан боловч өнөөдөр тодорхой хариу ирээгүй байгаа юм. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн бие даасан хөндлөнгийн шинжээчийн дүгнэлтийг цаг алдалгүй гаргах нь Монгол улс дахь хортой хуванцар савны хүний эрүүл мэндэд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг тогтоож тодорхойлох, эдгээр савыг ахуйн хэрэглээнээс шахан гаргах, улмаар монголчуудыг химийн архаг хордлогоос ангижруулах, хүн амын хавдрын өвчлөлийг бууруулахад эргэлтийн шинжтэй арга хэмжээ байх болно гэж манай НҮТББ үзэж байгаа юм.

Иймхүү Монгол улсын Үндсэн Хуулиар баталгаажсан хүний үндсэн эрх удаан хугацаанд ноцтой зөрчигдөж байгаад ХЭҮК болон тус Комиссын гишүүн эрхэм Та онцгой анхаарч дараах арга хэмжээг нэн даруй авч хэрэгжүүлэхийг хүсч байна.

Үүнд: 1. НҮБ-ын Хүний эрх ба хорт бодис, хог хаягдлын асуудал хариуцсан Тусгай илтгэгчийг МУ-д урин ажиллуулж иргэдийн ахуй дахь химийн бодисын хуванцар савны хэрэглээнд хөндлөнгийн бие даасан шинжээчийн дүгнэлт гаргуулах;

2. Монгол улсын Мэргэшсэн шинжээч томилж дүгнэлт гаргуулах;

3. МУ дахь хүний эрх , эрх чөлөөний байдлын талаарх ээлжит илтгэлдээ иргэдийн эрх зөрчигдөж буй энэ асуудлыг оруулах;

4. Тус НҮТББ-аас энэ асуудлаар МУ-ын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга болон УИХ-ын Дарга Г.Занданшатар нарт хандаж "Хавдартай тэмцэх тухай"хууль батлах санал тавьсаныг ХЭҮК-ын зүгээс зохих арга хэмжээ авч дэмжиж, батлуулах.

*ЗГ-ын 2016 оны 287 дугаар тогтоолын хавсралтын 1.1 заалт дахь ДЭМБ-ын санхүүжилтээр хийгдсэн тандалт судалгааны дүгнэлийг үндэслэн тооцов.

** "Хорт хавдар Монгол улсад 2006-2012" тайлан, МУ-ын 2019 оны Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн мэдээлэл зэргийг үндэслэн тооцов.

Эрхэм Таныг гүнээ хүндэтгэн, Ил захидал бичсэн:
"Заша өвс төв" НҮТББ-ын төрүүн Рагчаагийн Нямдорж
2020.5.25